

MAIR090108202001

广州“1·6”“粤新会货 1765”船触碰 游泳者事故调查报告

编制单位：广州番禺海事处

单位地址：广州市番禺区口岸大街 5 号

联系电话：020-84690065

编制时间：2020 年 3 月 26 日

简介

2020年1月6日1700时左右，JM市XH区LH船务有限公司所经营的“粤新会货1765”船从佛山顺德空载驶往广州南沙途中，在广州番禺紫坭河附近水域触碰到在该水域游泳的广州市番禺区某街居民苏某某，事故造成游泳者苏某某失踪，1月16日，佛山顺德公安分局北滘派出所证实苏某某溺水死亡。

广州番禺海事处接报后，成立了事故调查组，对该事故进行调查。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘察、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

经调查，“粤新会货1765”船航行经过紫坭河口水域时，触碰到在该水域游泳的苏某某，事故造成游泳者苏某某失踪，之后证实溺水死亡。“粤新会货1765”船航经有游泳者活动水域时，发现岸边有多人游泳，且本船空载、尾倾，导致船首盲区大的情况下，未保持正规了望，未对游泳者进行连续观测，未发现游泳者游进航道，未鸣放声号警告提醒，没有保持足够的谨慎和戒备，也未采取其他有效避让措施；以及游泳者苏某某在附近多处竖有“禁止游泳”“请勿游泳”警示牌的通航水域内进行游泳活动，他未发现船舶驶来，或者是未正确判断存在的危险，没有在尖沙咀上继续停留等待，而是在距离船舶不足200米情况下，继续下水游泳，并在来船船首穿越航道，危害航道通航安全，未尽到应有的谨慎和注意，将自己置于危险之中是事故的原因。事故双方均未尽

到应有的谨慎和注意，均未采取有效措施避免发生事故，事故双方过失程度基本相当，“粤新会货 1765”船与游泳者苏某某负对等责任。

目录

一、事故简况及调查情况.....	6
（一）事故简况.....	6
（二）调查情况.....	6
二、涉事船舶、船员、公司和死者概况.....	7
（一）船舶基本数据.....	7
（二）船舶所有人及管理公司情况.....	8
（三）船舶检验情况.....	8
（四）船舶安全检查情况.....	8
（五）船舶配员情况.....	9
（六）死者身份.....	9
三、事发水域通航环境情况.....	10
（一）气象海况情况.....	10
（二）通航环境情况.....	10
四、事故经过.....	11
（一）“粤新会货 1765”船航行经过.....	11
（二）游泳者苏某某游泳经过.....	13
五、应急处置情况.....	15
六、损失情况.....	16
七、基本事实分析认定.....	16
（一）关于船舶航行路线和游泳者路线的分析.....	16
（二）“粤新会货 1765”船触碰游泳者苏某某事实认定分析... ..	17
（三）事故发生地点和时间.....	27
八、事故原因分析.....	28

（一）原因分析基础.....	28
（二）船舶航行及游泳者游泳行为分析.....	28
（三）了望、注意并判断危险.....	29
（四）避免触碰的行动.....	30
九、事故结论.....	31
（一）不安全行为.....	31
（二）事故责任.....	32
十、安全管理建议.....	33

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2020年1月6日1700时左右，JM市XH区LH船务有限公司所经营的“粤新会货1765”船从佛山顺德空载驶往广州南沙途中，在广州番禺紫坭河附近水域触碰到在该水域游泳的广州市番禺区某街居民苏某某，事故造成游泳者苏某某失踪，1月16日，佛山顺德公安分局北滘派出所证实苏某某溺水死亡。

（二）调查情况

事故接报后，广州番禺海事处成立事故调查组，组织开展调查。（调查成员名单见附件）

事故调查组通过对“粤新会货1765”船船员、报警人、在事故现场附近的游泳者和围观者、死者部分家属等人员进行调查询问，对事故现场进行勘察，并到有关单位调取事发水域附近视频监控等资料，取得以下证据材料：

（1）询问笔录22份；（2）船舶相关证书复印件1套；（3）船员证书及船员服务簿复印件4份；（4）相关船舶船长情况说明一份；（5）勘验笔录1份；（6）苏某某居民死亡医学证明（推断）书1份；（7）佛山顺德公安局北滘分局林港社区民警中队提供的资料一套（包括询问笔录3份，尸体照片6张）；（8）苏某某2019年体检报告1份；（9）视频监控及语音资料若干；（10）现场照片若干。



图 1：“粤新会货 1765” 船

二、涉事船舶、船员、公司和死者概况

（一）船舶基本数据

船名	粤新会货 1765
船舶种类	一般干货船
航行区域	内河 A
船籍港	江门
总吨	380
净吨	212
船长	39.80 米
船宽	8.60 米
型深	2.78 米

主机功率	146 千瓦
船舶建造日期	2001 年 8 月 2 日
船舶建造船厂	肇庆市水上区厂排船舶修造厂
船舶所有人	JM 市 XH 区 LH 船务有限公司、罗某
船舶经营人	JM 市 XH 区 LH 船务有限公司

（二）船舶所有人及管理公司情况

“粤新会货 1765”船国籍证书登记的所有人和经营人均均为 JM 市 XH 区 LH 船务有限公司，公司地址：JM 市 XH 区会城明兴路 XX 号 X 座。

根据该船船舶所有权登记证书，船舶共有情况：JM 市 XH 区 LH 船务有限公司占该船舶股权 51%，罗某占该船舶股权 49%。

JM 市 XH 区 LH 船务有限公司于 2004 年在广东省 JM 市注册成立，法人代表：邓某某，公司自有船舶 6 艘（运力 5000 吨），长期委托经营船舶运力约为 6 万吨（包括“粤新会货 1765”船）。

（三）船舶检验情况

“粤新会货 1765”船最近一次船舶检验是 2019 年 1 月 9 日，由中国船级社广州分社进行的换证检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2020 年 1 月 7 日。经核查，事故时该船所持检验证书齐全有效。

（四）船舶安全检查情况

“粤新会货 1765”船事故前最近一次船旗国监督检查是 2018 年 8 月 15 日在广州南沙海事处进行，检查发现该船有缺陷 11 项，未进行安检复查。经核查，安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

（五）船舶配员情况

“粤新会货 1765”船事故航次配员 2 人，分别为：二类驾驶员 1 名、二类轮机员 1 名，其中：

罗某，男，于 2016 年 8 月 5 日开始在“粤新会货 1765”船任职船长。现持有中山海事局 2016 年 8 月 2 日签发的二类船长适任证书，证书编号略，证书有效期至 2021 年 8 月 2 日。

区某某，女，于 2016 年 8 月 5 日开始在“粤新会货 1765”船任职轮机员。现持中山海事局 2016 年 8 月 2 日签发的二类轮机员适任证书，证书编号略，证书有效期至 2021 年 8 月 2 日。

事故航次该船配员齐全有效，满足该船《船舶最低安全配员证书》要求。

（六）死者身份

苏某某，男，55 岁，汉族，身份证号码：略。

户籍地：略

现住址：略

工作单位：广东省广州市番禺区 XX 办事处

三、事发水域通航环境情况

（一）气象海况情况

经查询潮汐表、广州气象台天气预报以及现场调查，2020年1月6日1700时，事发地天气晴，无风，能见度良好，潮流处于低潮微涨，气温23℃，水温21℃，流速<0.5节。

（二）通航环境情况

事发水域位于广州市番禺区紫坭河与沙湾水道交界处，紫坭河上游连接佛山陈村水道，下游连接广州番禺沙湾水道，为内河航道，航道水深3米至17米不等，现场实测事发水域的水深为13.4米，在广深港高铁紫坭河大桥附近布设有4个内河航标。事发水域平时船舶通航密度小，事发时，仅有“粤新会货1765”船航经该水域。事故前有多名游泳者在该水域附近游泳。

紫坭河非划定泳区，曾多次发生溺水死亡事故，番禺区沙湾镇镇政府安全生产委员会、番禺区水务局等部门在事发水域岸边多处竖有“禁止游泳”“请勿游泳”内容的警示牌。

为保护当事人合法权益，报告中隐去了事故当事人资料。报告不得作为民事纠纷、刑事或行政诉讼的依据。



图 2：警示牌



图 3：“禁止游泳”“请勿游泳”警示牌

四、事故经过

根据“粤新会货 1765”船船员、报警人、事故前后的现场目击者等的询问笔录及其他资料等综合分析，得出如下事故经过。

（一）“粤新会货 1765”船航行经过

2020年1月6日1600时左右，“粤新会货1765”船从佛山顺德利宝饲料码头空载开出，船舶艏吃水0米，艉吃水1.20米，计划经陈村水道和紫坭河开往广州南沙西樵水道停泊，等候船舶换证检验（特别检验）。

1655时左右，“粤新会货1765”船通过广州番禺广深港高铁紫坭河大桥，距离前方的紫坭河口约640米，航速约5节，船长罗某隐约看到河道两侧有人沿岸游泳，左前方有5至6人，右前方有1至2人，游泳者背上系着游泳圈或救生浮球（俗称跟屁虫）。

随后，船长罗某将航速由5节降到3.1节左右，慢速航行，轮机员区某某从船舶右舷甲板走到船首查看，看到河道两侧有人游泳，左前方有6至7人，右前方有2至3人，船头正前方航道内没有人游泳。接着，轮机员区某某就回到驾驶室。此后船上两人一直未发现船头前方有游泳者进入航道游泳。

1700时左右，“粤新会货1765”船到达紫坭河口准备转入沙湾水道，船长罗某听到北岸堤围上有人在呼喊，因当时距离较远，船舶机舱的机械噪音较大，未能听清在喊什么，于是船长罗某走出驾驶室，听到“救人啊”、“船撞到人了”等内容，于是罗某立即停车、倒车，驾驶船舶掉头往回查看。轮机员区某某到船舶周围查看，发现有一块木板漂浮，未发现其它漂浮物、也未发现血迹等异常情况，并指着木板对岸上人员说是垃圾，没有撞到人。

船长罗某驾驶船舶往回航行了约200米，在事发水域附

近搜寻，未发现异常情况。接着，船长罗某看到有人驾驶小艇从北岸向事发水域驶来。

1718 时左右，在现场查看未发现异常，船长罗某驾驶船舶离开事发水域，继续开往西樵水道。

1801 时，该船航行至西樵水道北口水域，船长罗某接到广州番禺海事处的电话通知，要求其在附近选择安全水域锚泊，等候海事部门登船调查。

1815 时左右，“粤新会货 1765”船在西樵水道抛锚，锚泊概位：22° 53′ 18″ N，113° 21′ 58″ E。

（二）游泳者苏某某游泳经过

1 月 6 日 1600 时左右，苏某某来到广州番禺沙湾紫坭河口北岸从 2#码头（游泳者习惯称该下水位置为 2#码头）下水游泳，当时紫坭河口有约 20 人在水里游泳或在岸边休息，苏某某背部系着充气式救生浮球，在北岸附近沿着岸边游泳，游泳时共 4 个人同行，2 个人一组，游向沙湾水道 9 号标。



图 4：游泳者下水位置示意图

1648 时左右，苏某某游泳返回 2#码头，没有上岸休息，问附近的人刚才和他一起游泳的其中两个人哪里去了，得知他们游向斜对岸距离约 300 米远的尖沙咀，于是苏某某继续向斜对岸尖沙咀游过去。

1658 时左右，苏某某游至斜对岸尖沙咀，在尖沙咀上岸站立停留了约 1 分钟，然后继续下水，采用自由泳和蛙泳的方式折返 2#码头。

随后，在紫坭河北岸的堤岸上休息的何某某发现有船过来，距离苏某某约 10 米，便大声呼叫“有人啊”，提醒游泳者和船舶注意。

1700 时左右，苏某某从南岸尖沙咀向北岸方向游了约 40 至 50 米距离，位于航道右侧，“粤新会货 1765”船刚好在该水域航行经过，何某某称其看到船舶船头正中位置压到了苏某某的屁股和大腿。

接着，北岸有人大声叫喊“船撞人了”，“船撞人了”，叫喊声引起了北岸其他人员的注意，其中，在岸上用水冲洗身体的游泳者张某某听到后，往尖沙咀方向望去，发现有一艘船的船头撞向一个救生浮球，接着救生浮球在船头位置往下沉，之后未发现浮上来；北岸围观其他部分群众发现船舶驶过后，没有发现苏某某和其身上救生浮球的踪影，有多人沿堤岸跑动呼叫“粤新会货 1765”船停船。过了一会，“粤新会货 1765”船停车，倒车，折返至事发水域。

随后，有游泳者划小艇到事发水域搜寻，附近一艘小渔

船也前来搜寻，未发现苏某某和其身上救生浮球，也未发现血迹。

1715 时左右，在事发水域附近游泳的陈某某打 110 报警，称有人游泳被船撞后失踪。



图 5: 游泳者游泳路线图

五、应急处置情况

1 月 6 日 1722 时，广州番禺海事处接到广州市番禺区应急办电话转报该事故后，立即启动水上事件应急预案，派出“海巡 09099”船和“海巡 09111”船到紫坭河河口搜寻失踪人员，并发布航行警告。同时，广州番禺海事处协调番禺区应急指挥中心，调取事发地附近监控摄像资料搜寻失踪人员。

1800 时左右，广州番禺海事处协调事发水域临近的广州南沙海事处和佛山海事局，请求协助搜寻失踪人员。

1 月 7 日上午，广州番禺海事处联系广州打捞局派出潜水人员，对事发水域进行潜水探摸，未发现失踪人员苏某某，并对“粤新会货 1765”船的船体周围进行勘验调查，未发现异常情况。

1月14日，佛山居民植某在佛山市顺德区陈村水道流域北滘镇西海横沙围岸边岩石钓鱼时发现附近有一尸体，并报警。尸体所在位置位于事发水域的上游约5.1公里。

之后经死者儿子的辨认及1月16日的DNA比对，最终确认尸体就是1月6日失踪的苏某某。现场搜救行动结束，关闭水上事件应急预案。

六、损失情况

游泳者苏某某死亡。

七、基本事实分析认定

（一）关于船舶航行路线和游泳者路线的分析

1. “粤新会货 1765” 船航行路线

“粤新会货 1765” 船本航次 AIS 信号缺失。据“粤新会货 1765” 船船员陈述，该船通过广深港高铁紫坭河大桥后，经过黄色浮标沿航道中间行驶。据游泳者在紫坭河北岸 2# 码头休息的陈某某陈述，他看到船舶船名是“粤新会货 1765”，该船从紫坭河自西向东行驶，船舶靠右航行。据在紫坭河北岸堤岸上休息的何某某陈述，他第一眼看到船舶是靠近尖沙咀位置，从紫坭河上游开出，通过紫坭河口后向右行驶。综上，“粤新会货 1765” 船航经紫坭河口时靠航道右侧行驶。

2. 游泳者苏某某游泳路线

据游泳者陈某某陈述，游泳失踪者（苏某某）是从 2# 码头游向沙湾水道 9 号标，再游回 2# 码头，接着游向尖沙咀，然后在返回 2# 码头，在返回 2# 码头过程中出事的。据游泳者何某某陈述，“德哥”（苏某某）游向尖沙咀后大约 1 分

钟就往 2#码头方向返回，在返回途中被船舶碰撞到。据在堤岸附近换衣服的林某某陈述，他看到“德哥”（苏某某）从尖沙咀向堤坝方向游出差不多 40-50 米。据游泳者许某某陈述，他看到“德哥”（苏某某）从尖沙咀游回堤坝，并看见一艘船舶到达堤坝对开位置的禁锚标志处，距离“德哥”70-80 米。据游泳者凌某某陈述，他看到河道有一个人从尖沙咀向 2#码头游过来，处在一艘船舶的右前方，接着听到有人喊“船撞到人了”。综上，事故时苏某某游泳路线是从尖沙咀游向斜对岸 2#码头。

经现场观测和海图测量，游泳者游泳轨迹与航道走向呈约 60 度夹角。（见示意图）

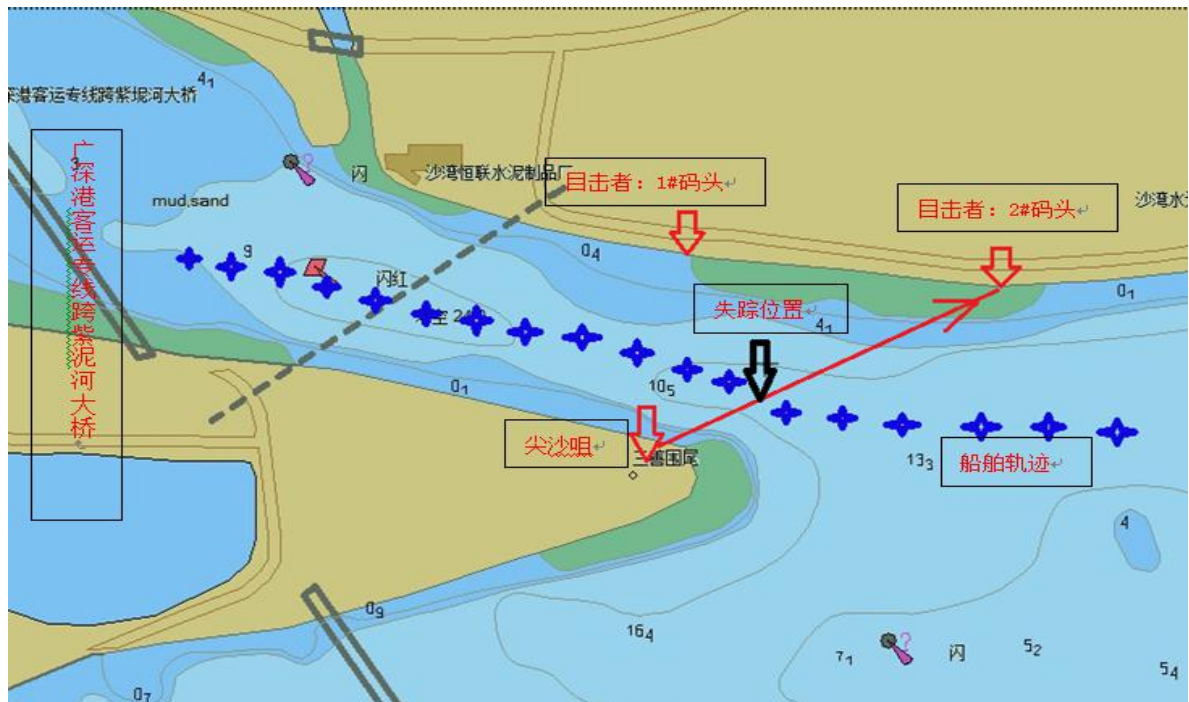


图 6：船舶航行轨迹及游泳者路线

（二）“粤新会货 1765” 船触碰游泳者苏某某事实认定分析

1. 目击者证人证言

据游泳者何某某陈述，他和游泳失踪者（苏某某）不是亲戚关系，只是彼此认识，在紫坭河附近水域游泳见面时会打打招呼，其他时间没有来往，大家都叫他“德哥”。何某某称，事故时他在紫坭河北岸的堤岸上休息，他看到“德哥”身上系着一个救生浮球从尖沙咀向 2#码头往回游，发现有船从紫坭河上游过来，在距离“德哥”约 10 米时，便大声呼叫“有人啊”，提醒游泳者和船舶注意，并看到船舶船头正中的位置压到“德哥”的屁股和大腿。

据游泳者张某某陈述，他是在事后听周围的人说才知道游泳失踪者（苏某某）叫“德哥”，他与“德哥”只是在游泳时见过，平时见面打个招呼，很少交谈；事故当天下午 5 点左右，他游泳完毕在 2#码头堤岸上用水冲洗身体，背向河面，正在冲洗过程听到岸边有人喊“船撞到人了”，他转身并向河边方向走了几步，往河面看发现有一艘船的船头撞向一个救生浮球，接着救生浮球在船头位置往下沉，船舶继续向前航行，等船舶船尾驶过救生浮球位置后，河面上看不到人和救生浮球。

据游泳者陈某某陈述，他和游泳失踪者（苏某某）不熟，不知道他叫什么名字，只是知道大家叫他“德哥”。陈某某称，事故时他游泳后在紫坭河北岸 2#码头休息，他看到“德哥”身上系着救生浮球从尖沙咀向 2#码头游去，发现船名为“粤新会货 1765”的船舶经过后，就没有发现“德哥”和其身上的救生浮球了，便和岸上其他人大叫和打手势叫船舶停下来。

据游泳者林某某陈述，事故前在堤岸附近换衣服，和朋友聊天过程中，有朋友说“德哥”游泳最厉害，他就往“德哥”游泳的地方看，他看到“德哥”从尖沙咀向堤坝方向游出差不多 40-50 米，未注意到周围有船，过来一会，就听到岸上有人喊“有船啊，有船啊，‘德哥’”，他未注意周围情况，继续准备下水游泳，但马上听到有人说“人没了，人没了，人肯定没了”，接着往外看，发现有船，但未发现“德哥”。

据游泳者周某某陈述，他知道游泳失踪者（苏某某）这个人，不熟，不知道具体叫什么名字，其他人称呼游泳失踪者“德哥”，在事故后，听“德哥”妹妹告知才知道“德哥”全名是苏某某；他在当天 1640 时左右游泳完毕，换好衣服在岸上休息，往河面看，发现“德哥”在东面落水点（2#码头）附近游泳，后来就没有太注意“德哥”游泳情况，直到后来听到有人喊“撞到人了”，他往尖沙咀方向看，再也没有看到“德哥”，船舶掉头后，才看清船名是“粤新会货 1765”。

据游泳者许某某陈述，他看到“德哥”（苏某某）从尖沙咀游回堤坝，并看见一艘船舶到达堤坝对开位置的禁锚标志处，距离“德哥” 70-80 米，接着他继续和朋友聊天，很快听到有人叫“船，你撞到人了，你撞到人了”，他发现船继续前行，就和其他人一起在堤坝上追，叫停船舶。

据游泳者凌某某陈述，他不认识游泳失踪者（苏某某），事故当天是他第二次见到游泳失踪者（苏某某）；事故时，他在 2#码头的堤岸上向 1#码头约 10 米的位置用水冲洗身体，

无意中看到有一艘船开过来，河道中有一个人背后系着一个救生浮球从尖沙咀向 2#码头游过来，河道中游泳者在船的右前方，紧接着他听到有人喊“船撞到人了”，等他冲完水换好衣服，看到船舶还在航行，河道中游泳的那个人不见了。

据游泳者周某廉陈述，他游泳完毕上岸后看到“德哥”（苏某某）从紫坭河堤坝习惯下水游泳位置（2#码头）游往尖沙咀，当“德哥”从尖沙咀往回游时，他已开车离开，回到家后，在游泳的微信群里得知“德哥”被船撞到了，船过去后，人就不见了。

据游泳爱好者陈某辉陈述，他在 1 月 6 日 1700 时左右，骑自行车到紫坭河北岸游泳下水点堤岸上，听到有人叫“有船啊，有船啊”，接着就往尖沙咀方向看，发现一艘货船往外开，船过后，没有看到人，只听到有人不断说“船撞到人了”“‘德哥’没有了”，船往外开了约 300 米后往左掉头，经过他附近时，看清该船船名是“粤新会货 1765”。

据游泳者霍某某陈述，事故当天 1650 时左右，他在东面落水点（2#码头）停好车，走到堤岸和泳友聊了几句返回车里换衣服，在换衣服过程中听到有人大声喊“撞到人了”，他往外看有艘船在紫坭河离尖沙咀岸边约 40 米的地方往外航行，未看到“德哥”。

据游泳者宋某某陈述，事故当天下午 5 点零几分，他游泳完毕，在习惯性下水游泳的位置（2#码头）休息，看到有一艘船从紫坭河口开出，距离尖沙咀差不多 40-60 米，听到很多人在岸边说“可能是‘德哥’没了，船过来，没看到人”，

在船舶掉头回来后看到船名是“粤新会货 1765”。

事发时天气晴朗，能见度良好，事后，经调查人员现场实测，紫坭河北岸的 1#码头和 2#码头分别距离对岸尖沙咀 150 米左右、300 米左右，肉眼能看到对岸人的轮廓及衣服穿着，能大致辨认航道中航行船舶的船名。



图 7：从 2#码头往尖沙咀方向的视觉图

综上所述，“粤新会货 1765”船航经广州番禺紫坭河水域时与游泳者苏某某或其身上的救生浮球有接触，该船驶过后，游泳者苏某某及其身上的救生浮球失踪。

2. 救生浮球情况

根据目击者提供的情况，调查人员找到了类似救生浮球，此类救生浮球为充气式，规格为 420*325mm，净重 250 克左右，浮力为 10 千克，可以支撑水中人员露出半个头。游泳

者在呛水、抽筋、体力不支等情况下，可以用手抱住救生浮球应急。



图 8：救生浮球



图 9：常见的充气式救生浮球

事故后，佛山顺德公安局北滘分局林港社区民警中队提供了 6 张苏某某尸体照片，从照片上没有发现其尸体上系有完好的或破损的充气式救生浮球，也未发现绑系救生浮球的绳子，在其尸体腰部发现有一条绑系绳子的勒痕。

根据佛山居民植某陈述，他发现尸体时比较慌张，未注意到尸体上是否系有救生浮球绳子。

据事故时在附近多名目击者陈述，苏某某游泳时身上系着救生浮球，“粤新会货 1765”船驶过后，苏某某及其身上的救生浮球一起失踪，并有一名目击者看到该船撞向救生浮球。

综上，事故时游泳者苏某某身上系着救生浮球，事故后

救生浮球及系救生浮球的绳子丢失，很可能是受到船舶的压碰所致。

3. 尸体检验情况

1月14日，苏某某的遗体在佛山市顺德区陈村水道流域北滘镇西海横沙围岸边岩石上被发现，佛山顺德公安局北滘分局林港社区民警中队提供的材料显示，1月15日，佛山顺德公安分局法医与死者家属对苏某某尸体进行尸表检查，发现尸体的左小腿有一处开放性的创口、右小腿有一处贯通创口。



图 10：苏某某尸体左、右小腿伤口

1月16日和17日，广州番禺海事处多次与死者家属沟通，需对死者的死亡原因和左、右腿部伤口做进一步的法医学鉴定，但死者家属一直未同意。

根据“粤新会货 1765”船船长罗某、轮机员区某某以及游泳者陈某某、张某某、凌某某的陈述，他们在现场未发现有血迹。

根据佛山顺德公安局北滘分局林港社区民警中队提供的材料显示，由于死者家属坚决不同意公安部门进行尸体解剖，公安部门未对死亡原因作进一步法医学鉴定。

佛山顺德公安分局北滘派出所出具的居民死亡医学证明（推断）书显示，苏某某的死亡原因为“符合溺水死亡”。

综上，由于未对苏某某尸体进行法医学鉴定，无法判断其溺水死亡前是否与其他物体发生过触碰，也无法判断其左、右腿部伤口是在生前还是死后造成的。

4. 视频监控资料情况

事故发生后，海事调查人员向广州市番禺区有关部门调取查看了紫坭河口两岸附近的治安视频和上游附近的沙湾水厂监控视频，由于全部摄像头均没有对向事发水域，未能摄录到事发情况。

5. 船舶勘验情况

2020 年 1 月 7 日，海事调查人员对“粤新会货 1765”船舶现场勘验，船舶水线以上未发现异常。广州番禺海事处委托广州打捞局专业潜水员下水勘察船底、螺旋桨、舵叶，没有发现异物。

2020 年 1 月 13 日上午，应死者家属请求，广州番禺海事处联系专业潜水员对“粤新会货 1765”船进行二次船底全面探摸，未发现异常。

6. 苏某某健康状况

（1）据游泳者何某某陈述，苏某某水性还可以，近期有进步，经常游泳。据游泳者林某某陈述，事发前他在堤岸上听到朋友说苏某某游泳最厉害。

（2）经向苏某某所在单位广州市番禺区钟村街道办事处了解苏某某健康状况，该单位每年有安排职工进行体检，个人体检报告因涉及到个人隐私，单位掌握不到其本人的体检报告内容。

（3）经向死者部分家属谈话了解，苏某某身体状况良好，未发现有疾病。

（4）从广州市番禺疗养院调取了苏某某 2019 年 8 月 26 日的体检报告，该报告显示其存在低血压、窦性心律、不完全性右束支传导阻滞等情况，其中在健康指导部分对不完全性右束支传导阻滞进行解释描述：为束支传导阻滞，见于各种器质性心脏病，也可发生于健康人。若通过进一步检查确无器质性心脏病，不完全性右束支传导阻滞，通常是无病理意义的。持续性束支传导阻滞如无症状，无需接受治疗。

综上，由于没有对苏某某的尸体进行法医学鉴定，且没有关于其是否具有器质性心脏病的相关检查报告，无法得知其是否具有器质性心脏病。

7. 小结

综上所述，鉴于苏某某游泳行进路线与“粤新会货 1765”船航线有交叉；有多名目击证人看到苏某某身上系着救生浮球在水里游泳，且在“粤新会货 1765”船驶过后，苏某某及

其身上是救生浮球一起失踪；有一名目击者在事发前喊叫提醒船舶和游泳者注意，并看到“粤新会货 1765”船船头压到苏某某；还有一名目击者看到船舶的船头撞向一个救生浮球，接着救生浮球在船头位置往下沉，之后未发现浮上来；事发后现场有人叫停“粤新会货 1765”船，并搜寻失踪人员。综合分析认为，“粤新会货 1765”船航行经过紫坭河口水域时触碰到在该水域游泳的苏某某。

（三）事故发生地点和时间

经调查，广州番禺海事处电子巡航室接到番禺区应急指挥中心报告时间为 1 月 6 日 1722 时，番禺公安分局沙湾派出所通报报警人打 110 报警时间为 1715 时，报警人陈某某陈述事故发生时间为 2020 年 1 月 6 日 1700 时；据游泳爱好者陈某某陈述，他在 1 月 6 日 1700 时左右听到有人叫“有船啊，有船啊”的；据游泳者宋某某陈述，他在事故当天下午 5 点零几分看到有船从紫坭河口开出；据游泳者霍某某陈述，事故当天 1650 时左右，他在东面落水点（2#码头）停好车，走到堤岸和泳友聊天，接着返回车里换衣服，在换衣服时听到“撞到人了”；据游泳者周某某陈述，他在事故当天 1640 时左右游泳完毕，在岸上休息，看到“德哥”（苏某某）在东面落水点（2#码头）附近游泳。

综上所述，结合“粤新会货 1765”船船员对事故经过的陈述，本报告认为事故发生时间为 2020 年 1 月 6 日 1700 时左右，发生地点为广州市番禺区紫坭河口。

八、事故原因分析

（一）原因分析基础

事发前，在“粤新会货 1765”船通过广州番禺广深港高铁紫坭河大桥，距离前方的紫坭河口约 640 米时，船舶驾驶员已了望发现前方航道两边有人游泳，为避免发生意外，谨慎的做法应该采取包括但不限于：向游泳者警告、减速、停车、加强了望等有效措施。

游泳者在非泳区水域游泳应保持谨慎和注意，避免与船舶发生意外。本次事故事发前，游泳者苏某某在尖沙咀站立停留了约 1 分钟，事故地点距尖沙咀 40 至 50 米，即游泳者苏某某从尖沙咀下水向 2#码头游了 1-2 分钟就发生了事故；船舶以 3 节左右航速航行，1 分钟航行 90 多米，即在游泳者苏某某从尖沙咀下水游泳时，“粤新会货 1765”船与游泳者苏某某相距不足 200 米。在这种情况下，游泳者应特别注意，在尖沙咀继续停留 1-2 分钟等船舶驶过后再下水游泳是最安全的做法，而非冒险继续下水游泳，并在来船船首穿越航道。

（二）船舶航行及游泳者游泳行为分析

事故水域紫坭河为内河航道，船舶可在该水域正常航行，船舶航行负有谨慎驾驶和正规了望的义务。

根据我国《内河交通安全管理条例》的立法精神，任何单位和个人不得擅自从事妨碍通航安全的活动，包括游泳。事发水域为内河航道，根据《中华人民共和国航道法》（2016 年修正）第三十五条第（五）项的规定，禁止其他危害航道通航安全的行为。政府相关部门在事发水域附近多处竖有

“禁止游泳”“请勿游泳”警示牌，游泳者苏某某作为一名正常的成年人，应该意识到在该水域游泳存在很大风险，尤其是有船舶驶近时，更不应该游泳穿越航道，盲目在来船船首游泳穿越航道是非常危险。

（三）了望观察及危险判断

1. “粤新会货 1765”船

根据《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》（交通运输部令 2015 年第 20 号）第十九条规定：驾驶值班船员应当充分利用视觉、听觉及其他一切有效手段始终保持正规了望，同时在规定的频道上守听甚高频电话（VHF），必要时做好记录，掌握来往船舶动态和周围环境情况，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。“粤新会货 1765”船通过广州番禺广深港高铁紫坭河大桥，距离紫坭河口约 640 米时，船长罗某隐约看到河道两侧有多人沿岸游泳，区某某到船头了望发现船首前方航道内没有人游泳便返回驾驶台，未对游泳者进行连续观测，该船未发现游泳者苏某某穿越航道，未能及时发现存在的危险。该船未保持正规了望，违反上述规定。

2. 游泳者苏某某

事故前，游泳者苏某某在尖沙咀站立停留了约 1 分钟，此时，“粤新会货 1765”船与游泳者苏某某相距不足 200 米，他继续下水游泳穿越航道，由此推断他可能是未注意到有船舶驶来，或者是注意到船舶驶来，但判断不存在危险，因而继续下水游泳穿越航道。他下水后自身可见目标较小，且因距离船舶较近，很快进入“粤新会货 1765”船首盲区，不利

于被船舶驾驶员发现，同时会遇时间短，“粤新会货 1765”船驾驶员没有充足的时间发现他并采取避免触碰的措施。苏某某未尽到应有的注意，未正确判断存在的危险并将自己置于危险之中。

（四）避免触碰的行动

1. “粤新会货 1765” 船

根据《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》（交通运输部令 2015 年第 20 号）第二十二条规定：值班驾驶人员应当结合本船操纵性能，正确使用操纵设备和助航仪器，并掌握发生紧急情况时的应急措施。必要时，应当果断使用车、舵、锚以及声光信号装置。“粤新会货 1765”船事发时空载，艏吃水 0 米，艙吃水 1.2 米，存在尾倾，船首盲区大，在通过广州番禺广深港高铁紫坭河大桥时，船长罗某隐约看到河道两侧有多人沿岸游泳，采取了慢车减速措施，但未果断使用声光信号装置鸣放声号警告提醒游泳者，没有保持足够的谨慎和戒备。由于未发现有游泳者游进航道，未采取其他有效避让措施。



图 9：“粤新会货 1765” 船驾驶台往前看的视觉图

2. 游泳者苏某某

游泳者苏某某站立在尖沙咀停留了约 1 分钟，由于他未发现船舶驶来，或者是未正确判断存在的危险，他没有在尖沙咀上继续停留等待船舶驶过后再下水游泳，而是继续下水游泳，并在“粤新会货 1765” 船船首穿越航道，最终发生触碰事故，他未采取有效的措施避免事故，未尽到应有的谨慎。

九、事故结论

（一）不安全行为

1. “粤新会货 1765” 船

“粤新会货 1765” 船航经有游泳者活动水域时，发现岸边有多人游泳，且本船空载、尾倾，船首盲区大的情况下，

未对游泳者进行连续观测，未发现游泳者游进航道，未保持正规了望，未鸣放声号警告提醒，没有保持足够的谨慎和戒备，也未采取其他有效避让措施，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》（交通运输部令 2015 年第 20 号）第十九条和二十二条的规定。

2. 游泳者苏某某

游泳者苏某某在附近多处竖有“禁止游泳”“请勿游泳”警示牌的水域内进行游泳活动，他未发现船舶驶来，或者是未正确判断存在的危险，没有在尖沙咀上继续停留等待船舶驶过后再下水游泳，而是在距离船舶不足 200 米情况下，继续下水游泳，并在来船船首穿越航道，危害航道通航安全，未尽到应有的谨慎和注意，将自己置于危险之中，违反了《中华人民共和国航道法》（2016 年修正）第三十五条第（五）项的规定。

（二）事故责任

“粤新会货 1765”船航行经过紫坭河口水域时，触碰到在该水域游泳的苏某某，事故造成游泳者苏某某失踪，之后证实溺水死亡。“粤新会货 1765”船航经有游泳者活动水域时，发现岸边有多人游泳，且本船空载、尾倾，盲区大的情况下，未对游泳者进行连续观测，未发现游泳者游进航道，未保持正规了望，未鸣放声号警告提醒，没有保持足够的谨慎和戒备，也未采取其他有效避让措施；以及游泳者苏某某在附近多处竖有“禁止游泳”“请勿游泳”警示牌的水域内进行游泳活动，他未发现船舶驶来，或者是未正确判断存在

的危险，没有在尖沙咀上继续停留等待船舶驶过后再下水游泳，而是在距离船舶不足 200 米情况下，继续下水游泳，并在来船船首穿越航道，危害航道通航安全，未尽到应有的谨慎和注意，将自己置于危险之中是事故的原因。事故双方均未尽到应有的谨慎和注意，均未采取有效措施避免发生事故，事故双方过失程度基本相当，“粤新会货 1765”船与游泳者苏某某负对等责任。

十、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）航道中游泳非常危险，为了自身及船舶的安全，游泳者应该在指定泳区内游泳，远离航道。建议广州番禺区有关镇、街相关政府部门要进一步加强对其辖区内非泳区游泳的监督管理，大力打击在航道、桥区复杂水域游泳的行为，以免危及游泳者人身安全和妨碍过往船舶航行安全。

（二）航经通航环境复杂水域，船长或驾驶员要尽应有的谨慎驾驶船舶，控制好航速，充分考虑本轮空载盲区的实际情况，通过增派了望人员、观测雷达、保持 VHF 守听等一切有效手段保持正规了望，及早发现危险情况，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

（三）建议 JM 市 XH 区 LH 船务有限公司加强对船舶的安全管理，确保船舶 AIS 设备保持在正常开启状态，加强对船员特别是对驾驶人员的培训教育，提高驾驶人员的安全意识和技能，防止发生事故。

为保护当事人合法权益，报告中隐去了事故当事人资料。报告不得作为民事纠纷、刑事或行政诉讼的依据。

为保护当事人合法权益，报告中隐去了事故当事人资料。报告不得作为民事纠纷、刑事或行政诉讼的依据。

附件： 事故调查成员名单（略）